

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2023-1-2]상계의 항변이 판단된 판결이 확정된 후 자동채권 소구의 적법성 및 기판력의 범위

《【문제1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, A소라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, 이 사건 대여금채권이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음2) 甲이 제기한 A소에서 乙이 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였고, 법원은 甲의 채권과 乙의 채권이 모두 인정된다고 판단하여 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이 판결이 확정된 후 乙은 甲을 피고로 상계의 항변으로 주장한 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소를 제기할 수 있는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 상계의 항변이 판단된 판결이 확정된 후 자동채권 소구의 적법성 및 기판력의 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 매매대금청구소송에서 乙은 자신의 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계항변을 하였고 법원이 양 채권을 모두 인정하여 청구기각판결이 확정된 후 乙이 다시 그 대여금채권에 기한 반환청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <상계항변에 관한 판단에 인정되는 기판력의 범위와 상계의 자동채권에 대한 판단이 후소에 미치는 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상계항변에 관한 판단의 기판력과 이를 전제로 한 乙의 대여금반환청구소송의 적법 여부를 설명한다.

II. 상계의 항변에 대한 기판력의 범위

1. 상계항변과 기판력의 범위 [민사소송법 제216조]

(1) 기판력의 원칙

- 기판력은 주문에 나타난 소송물에 한하여 발생하며 판결 이유 중의 판단에는 미치지 않는 것이 원칙이다.

(2) 상계항변의 예외

- "민사소송법 제216조 제2항"에 의하면 상계의 주장인 자동채권의 존부에 대한 판단은 상계로 대항한 액수에 한하여 기판력을 인정한다. 이는 자동채권의 이중 행사를 방지하기 위한 예외적 규정이다.

2. 기판력의 범위와 후행 소송에 미치는 영향

(1) 기판력이 발생하는 수액적 한계

- 상계항변에 대하여 기판력이 발생하는 범위는 수동채권과 대등액에서 소멸한 범위로 제한된다. 수동채권을 초과하여 상계로 대항하지 않은 자동채권 잔액 부분은 전소에서 심리되지 않았으므로 기판력이 발생하지 않는다.

(2) 후소 제기 시 법원의 판결 양태

- 기판력이 발생하는 소멸 부분에 대하여 다시 소를 제기하는 경우 후소 법원은 전소 판결의 구속력에 의하여 청구기각 판결을 내려야 한다. 반면 기판력이 미치지 않는 초과 잔존 부분에 대해서는 후소 제기가 적법하게 허용되며 법원은 실제 심리를 거쳐 인용 판결을 내릴 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 이 사건 대여금채권에 미치는 기판력의 범위

(1) 상계로 대항한 액수의 확정

- 전소인 A소의 수동채권은 甲의 매매대금채권인 5,000만 원이다. 乙이 자동채권으로 내세운 대여금채권 6,000만 원 중 실제로 상계적상에 이르러 대항한 액수는 수동채권액인 5,000만 원으로 제한된다.

(2) 기판력이 인정되는 범위의 확정

- 따라서 "민사소송법 제216조 제2항"에 의하여 전소 판결로 소멸의 기판력이 발생하는 범위는 대등액인 5,000만 원 부분에 한정된다. 나머지 1,000만 원 부분은 상계로 대항하지 않은 잔존 채권이므로 기판력이 미치지 않는다.

2. 乙이 제기한 후소의 적법성 및 판결의 형태

(1) 기판력이 미치는 5,000만 원 청구 부분

- 乙이 후소로 이 사건 대여금채권 전액의 지급을 청구하는 경우 기판력이 미치는 5,000만 원 부분은 전소의 구속력에 의하여 법원으로부터 청구기각 판결을 받게 된다.

(2) 기판력이 미치지 않는 1,000만 원 청구 부분

- 기판력이 미치지 않는 나머지 1,000만 원 청구 부분은 전소 판결에 저촉되지 않으므로 乙의 후소 청구가 전적으로 적법하다. 법원은 이에 대하여 실제 심리를 진행하여 청구를 인용하여야 한다.

IV. 결론

- 乙이 후소로 청구한 대여금채권 중 전소에서 상계 완결로 소멸한 5,000만 원 부분은 기판력의 구속력에 따라 청구기각 판결을 받게 되므로 이 부분은 소구할 수 없다. 乙이 상계로 소멸하지 않고 남은 잔존 대여금채권인 1,000만 원 부분에 대하여 소를 제기하는 것은 전소 기판력에 반하지 않아 전적으로 가능하며 법원은 이를 인용하여야 한다.